

ESTATUTOS LEGALES
ASOVELEÑOS
NIT.8040167613



ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE BOCADILLO DE LA PROVINCIA DE VELEZ Y RICAURTE

CAPITULO I NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

ARTICULO 1. Se constituye una asociación gremial con el nombre de ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE BOCADILLO DE LA PROVINCIA DE VELEZ Y RICAURTE – sigla ASOVELEÑOS, como una entidad sin ánimo de lucro, de nacionalidad colombiana, integrada por los asociados fundadores y aquellos que en adelante y de manera libre y voluntaria, adhieran a este estatuto, cumplan los requisitos legales y estatutarios y sean admitidos por la Junta Directiva.

ARTICULO 2. La Asociación tendrá su domicilio en el municipio de Vélez, departamento de Santander, pero su ámbito de operación será todo el territorio nacional de la República de Colombia y podrá realizar operaciones internacionales.

ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL: La Asociación tendrá como objeto principal lo siguiente:

La fabricación, compra, transformación, procesamiento, empaque, comercialización nacional e internacional de bocadillos, pulpas, jaleas, derivados de guayaba y leche y otras frutas; ya sean naturales o combinadas con otros elementos o cualquier otra forma existente o por desarrollar, en todo el territorio colombiano o en el exterior.

Por lo tanto, podrá de igual manera dedicarse al cultivo, compra, importación, fabricación, distribución, ventas y exportación de materias primas, insumos, productos semi-elaborados y terminados, igual que otros productos complementarios y accesorios, que constituye en su objeto principal y en general, realizar todos los actos y celebrar contratos conducentes al desarrollo de su objeto social.

Igualmente podrá representar compañías extranjeras, domiciliadas en el país o fuera de éste, fabricar, comercializar y desarrollar sus productos dentro del país o fuera de éste; además podrá celebrar contratos y convenios de exclusividad, cooperación franquicias y cualquier otro tipo de relación comercial con compañías extranjeras o nacionales, públicas privadas o de economía mixta, para la venta, promoción y desarrollo de los productos, líneas configurativas del objeto social en el país o en el exterior y en general, realizar todo tipo de actividades, actos y



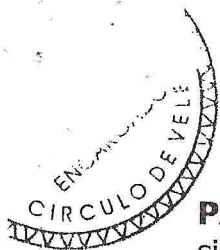
contratos que fuere convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como formar parte de otras sociedad anónimas o de responsabilidad limitada, personas naturales y cualesquier otro tipo de sociedades comerciales con o sin ánimo de lucro.

PARÁGRAFO: Se entenderá incluido en el objeto social los actos directamente relacionados con él y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la Asociación.

ARTICULO 4. Para el cumplimiento del objeto social La Asociación tendrá como finalidad en el desarrollo de las siguientes actividades:

- a. Elaborar y ejecutar proyectos productivos y comerciales con recursos propios y/o externos con el fin de integrar y fortalecer las minicadenas productivas que se deriven del objeto social.
- b. Impulsar la adopción de innovaciones técnicas en la producción y comercialización de los bienes y servicios producidos por los asociados.
- c. Procurar el desarrollo integral y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus miembros, sus familias y de su entorno social y ambiental.
- d. Coordinar y promover las mejores alternativas de producción y comercialización para sus asociados, buscando el incremento de sus ingresos y el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas.
- e. Coordinar y promover actividades de capacitación, divulgación, asesoría técnica para sus asociados y otros beneficiarios.
- f. De acuerdo con sus posibilidades financieras de la Asociación, desarrollar programas para satisfacer las necesidades de sus asociados en aspectos como salud, vivienda, recreación y otros que estimulen el desarrollo integral.
- g. Adquirir títulos, bienes muebles e inmuebles, y realizar actividades que se requieran para el desarrollo de la Asociación y de sus objetivos.
- h. Incentivar la participación progresiva de sus asociados en la vida social, económica y divulgación cultural de la provincia de Vélez y otras regiones.
- i. Representar a sus asociados ante entidades públicas, privadas o mixtas.
- j. Adelantar programas de recuperación y conservación del medio ambiente y la utilización de tecnologías limpias.

PARAGRAFO 1: Cuando las circunstancias lo ameriten la Asociación podrá extender sus servicios a personas naturales o jurídicas no asociadas, previa autorización de la Junta Directiva.



PARAGRAFO 2: La Asociación establecerá Comités por actividad económica, siempre y cuando se agrupe un número no inferior a tres (3) personas naturales o jurídicas, en la respectiva actividad.

ARTICULO 5. La Asociación fundamentará su trabajo en los siguientes principios: compromiso, desarrollo armónico y sostenible, solidaridad, equidad, democracia, integración social, respeto, honestidad y todos aquellos que contribuyan al desarrollo integral de las personas.

ARTICULO 6. La duración de la Asociación será INDEFINIDA, sin embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento en los casos previstos por la ley y los presentes estatutos.

CAPITULO II DE LOS MIEMBROS Y PATRIMONIO

ARTICULO 7. Para ser miembro de la asociación se requiere:

- a. Ser ciudadano en ejercicio.
- b. Ejercer actividades relacionadas con la fabricación y comercialización del bocadillo en la jurisdicción de la Provincia de Vélez y Ricaurte.
- c. Acreditar registro mercantil vigente ante la Camara de Comercio.
- d. Pagar una cuota de admisión equivalente a uno punto cinco (1.5) salarios mínimos legales mensual vigente para quienes adquieren el caracter de socios fundadores. La cual, por ser un aporte para entidad sin ánimo de lucro no puede ser reembolsable, monto que incluye capital inicial más la primera cuota de sostenimiento.
- e. Pagar una cuota de sostenimiento mensual equivalente al 14% del salario mínimo legal mensual vigente no reembolsable.
- f. Aportar el % del valor de cada transacción de venta de productos ó servicios que realice por intermedio de la Asociación.
- g. Solicitar por escrito su ingreso y ser admitido por la Junta Directiva.

PARAGRAFO 1: Serán miembros de la Asociación quienes firmen el acta de constitución y quienes con posterioridad adhieran a este estatuto, a los reglamentos, soliciten su ingreso y sean admitidos mediante Resolución de la Junta Directiva.

PARAGRAFO TRANSITORIO: Los Empresarios del Bocadillo que al momento de constitución de la Asociación no tengan el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, podrán firmar la lista de asociados fundadores, con el compromiso que en un termino no superior a 3 meses a partir de la fecha de aprobado el presente estatuto, realicen el respectivo tramite.





PARAGRAFO 2: Además de las personas naturales también podrán ser miembros las personas jurídicas de derecho público y las de derecho privado sin ánimo de lucro que persigan fines compatibles con los de la Asociación. Las personas jurídicas que deseen ingresar como miembros de la Asociación deben:

- a. Presentar solicitud por escrito, firmada por el representante legal.
- b. Anexar la parte pertinente del acta del órgano de administración que aprobó la afiliación, certificado de existencia y representación legal y copia de los estados financieros correspondientes al último ejercicio económico.
- c. Pagar una cuota de admisión equivalente a uno punto cinco (1.5) salario mínimo mensual legal vigente.
- d. Pagar una cuota mensual de sostenimiento equivalente al 14% del salario mínimo mensual legal vigente.
- e. Aportar el % del valor de cada transacción de venta de bienes y servicios que realice con la Asociación.

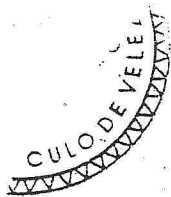
PARAGRAFO 3: La asamblea de constitución de la asociación faculta a la Junta Directiva para reglamentar los literales d y f del presente artículo e inciso e del paragrafo 2.

ARTICULO 8. Son deberes de los Asociados:

- a. Conocer y cumplir fielmente las disposiciones estatutarias de la Asociación, los acuerdos emanados de la Asamblea General, las Resoluciones de la Junta Directiva y demás decisiones que tome la Asociación.
- b. Guardar un comportamiento acorde con los principios de respeto, compromiso, solidaridad y fraternidad con los demás miembros de la Asociación.
- c. Cumplir con puntualidad los aportes que le corresponden.
- d. Cumplir las obligaciones contractuales que establezca con la Asociación.
- e. Velar por el buen funcionamiento y la preservación del buen nombre de la Asociación.
- f. Abstenerse de efectuar actos u otras acciones que afecten la estabilidad económica o social de la Asociación.
- g. Desempeñar los cargos y tareas que le fije la Asamblea o la Junta Directiva de la asociación y Cooperar en el desarrollo de sus programas.

ARTICULO 9. Son derechos de los miembros:

- a. Utilizar los servicios de la Asociación y realizar con ella las operaciones propias de su objeto social.
- b. Participar con voz y voto en la Asamblea General de la Asociación.



- c. Participar en la administración de la Asociación mediante el desempeño de cargos sociales.
- d. Participar con iniciativas en todos los actos de la Asociación.
- e. Gozar de los beneficios y programas que adelanta la Asociación.
- f. Solicitar la intervención de la Asociación, por medio de la Junta Directiva, para adoptar soluciones adecuadas a los principales problemas del gremio en el área de su influencia.
- g. Recibir asistencia técnica y social orientada a mejorar el nivel de vida de los asociados y sus familias.
- h. Recibir información de los órganos de administración y control sobre el proceso organizativo, económico y otros programas que adelanta la Asociación.
- i. Retirarse voluntariamente de la Asociación.

PARAGRAFO 1: Cuando un miembro se haya retirado voluntariamente, podrá solicitar su reingreso seis (6) meses después de haberse producido su retiro. En caso de ser aprobado su nuevo ingreso, deberá realizar un aporte inicial igual al monto que tenía en la Asociación al momento de retirarse. Las demás obligaciones de cuota de admisión y de sostenimiento serán las vigentes al momento de su reingreso.

PARAGRAFO 2: Los asociados legalmente inscritos de acuerdo al artículo 7 del presente estatuto podrán delegar mediante poder debidamente autenticado, y por el lapso de un año las facultades de: voz, voto, elegir y ser elegido y las demás que le otorga el presente estatuto.

ARTICULO 10. La infracción al estatuto o a los reglamentos de la Asociación por parte de sus miembros será sancionada por la Junta Directiva con medidas que pueden ser:

- a. Llamado de atención por escrito.
- b. Multas hasta del 50% del salario mínimo legal mensual vigente por la inasistencia injustificada a las Asambleas convocadas.
- c. Suspensión de los derechos sociales hasta por un año por incumplimiento de sus funciones como miembro de La Junta Directiva o de cualquiera de los Comités o Comisiones de trabajo. Esta sanción se impondrá particularmente a los miembros que falten de manera injustificada hasta a tres (3) sesiones en un mismo período anual del órgano al que pertenezcan.
- d. Exclusión por la violación grave o reiterada del estatuto o los reglamentos, por mal comportamiento o agresión física o verbal hacia cualquiera de los miembros de la Asociación, por fraude comprobado en contra de los fondos de la Asociación o por confabulación que ocasione perjuicio grave en su funcionamiento.



ARTICULO 11. La Asociación obtendrá sus fondos de las cuotas de admisión, sostenimiento y demás que aporten los socios fundadores u otras personas y con los demás bienes que a cualquier título adquiriera.

ARTICULO 12. Destino del patrimonio: el patrimonio de ASOCIACION no podrá destinarse a fin distinto del expresado en su objeto.

CAPITULO III

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA ASOCIACION

ARTICULO 13. La dirección y administración de la Asociación estará a cargo de la Asamblea General, la Junta Directiva y el Director Ejecutivo.

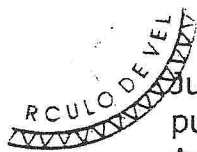
ARTICULO 14. La Asamblea General es la máxima autoridad de la Asociación y estará conformada por todos los asociados hábiles que estén carnetizados, a paz y salvo con la Asociación y que no tengan suspendidos sus derechos. Cuando el número de asociados supere los cien (100), la Asamblea podrá hacerse con delegados cuyo número no podrá ser inferior a veinte (20) y cuya elección se realizará de acuerdo con reglamentación especial expedida por la Junta Directiva.

Constituye quórum para deliberar y tomar decisiones válidas y de obligatorio cumplimiento para todos los miembros, la mitad más uno de los asociados hábiles o de los delegados convocados.

ARTICULO 15. La Junta Directiva convocará a Asamblea General por escrito a cada uno de sus miembros dirigida al domicilio registrado en el Libro de Socios, con una anticipación mínima de quince (15) días, señalando el sitio, la hora y el objeto de la Asamblea.

Tratándose de la Asamblea Ordinaria en la misma fecha de la convocatoria deben estar a disposición de los asociados los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados), para su consulta e información.

ARTICULO 16. La Asamblea General se reunirá cada año ordinariamente dentro de los tres primeros meses y extraordinariamente cuando sea convocada por la



Junta Directiva, el Revisor Fiscal o el 10% de los miembros hábiles, quienes pueden solicitar en cualquier momento a la Junta Directiva que convoque a Asamblea Extraordinaria para tratar asuntos específicos que no pueden esperar a la próxima Asamblea Ordinaria.

Si pasados diez (10) días de haber radicado la mencionada solicitud si la Junta Directiva no ha realizado la convocatoria, podrá el Revisor Fiscal o el 10% de los miembros hábiles de la Asociación convocar directamente la Asamblea Extraordinaria; en ella sólo se podrán tratar los asuntos para los cuales fue convocada y aquéllos que se deriven estrictamente de ellos.

ARTICULO 17. Son funciones de la Asamblea:

- a. Elegir sus dignatarios: un presidente y un vicepresidente; como secretario actuará el Director Ejecutivo de la Asociación; y designar las comisiones de aprobación del acta y las demás que se requieran para su buen funcionamiento.
- b. Adoptar su propio reglamento.
- c. Aprobar las políticas generales de la Asociación.
- d. Considerar los informes que le presenten la Junta Directiva, el Director Ejecutivo, el Revisor Fiscal y demás sobre la marcha de la Asociación.
- e. En caso de existencia de excedentes económicos, aprobar su destino y aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en este estatuto.
- f. Aprobar los presupuesto anuales operativo y de inversión.
- g. Elegir los miembros de la Junta Directiva.
- h. Elegir al Director Ejecutivo.
- i. Elegir el Revisor Fiscal.
- j. Reformar parcial o totalmente el estatuto, para lo cual se requiere el voto positivo de las dos terceras partes, como mínimo, de los miembros presentes en la Asamblea.
- k. Aprobar la disolución de la Asociación, con el voto positivo de al menos las dos terceras partes de los miembros presentes en la Asamblea.
- l. Las demás que le correspondan como suprema autoridad de la Asociación siempre que no estén atribuidas a otro órgano.

PARAGRAFO 1: La asamblea de constitución de la presente Asociación faculta a la junta directiva para elegir el Director Ejecutivo y el Revisor Fiscal.

PARÁGRAFO 2: De las deliberaciones y acuerdos se dejará un acta firmada por el presidente y el secretario de la Asamblea. El estudio y aprobación del acta estará a cargo de dos (2) miembros o delegados asistentes, elegidos por la Asamblea, que firmarán de conformidad y en representación de los asistentes.

ARTÍCULO 18. La Junta Directiva es el órgano permanente de administración, elegida por la Asamblea para periodos de UN (1) año. Está compuesta por 5 miembros principales, los cuales pueden ser reelegidos.

Se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario, a juicio de su presidente o al menos tres de sus miembros, quienes solicitarán a éste que la convoque.

PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva quedará así:

Como mínimo debe existir un representante de cada municipio participante, elegido por la asamblea mediante inscripción ante el Secretario de la Asamblea, los cuales serán elegidos por mayoría sin ningún orden en particular.

PARAGRAFO 2: Tendrán caracter de miembros honorarios los representantes delegados por cada una de las instituciones, que han estado haciendo el acompañamiento al desarrollo de la cadena productiva del bocadillo, quienes tendrán derecho a voz no a voto en las reuniones que son:

- Representante del SENA.
- Representante del C.D.P.A.
- Representante Camara Comercio – CARCE.
- Representante del CIMPA.
- Representante Alcaldías de la Provincia.
- Representante Gobernaciones.

ARTICULO 19. Son funciones de la Junta Directiva:

- a. Adoptar su propio reglamento y agenda de reuniones.
- b. Designar de su seno a sus dignatarios: presidente, vicepresidente y vocales; así mismo proveer las vacantes definitivas de estos dignatarios hasta tanto la Asamblea General los designe en propiedad.
- c. Convocar a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.
- d. Velar por la adopción de las políticas y la ejecución de los programas aprobados por la Asamblea General.
- e. Acoger los estados financieros que serán presentados a la Asamblea General junto con el informe anual de actividades.
- f. Crear los comités o comisiones que considere convenientes para su buen funcionamiento e integrarlos con las personas que juzgue idóneas.
- g. Crear los cargos operativos necesarios, señalar las funciones y fijar la remuneración.
- h. Reglamentar e interpretar el estatuto de la Asociación.
- i. Estudiar y aprobar las iniciativas y proyectos presentados por el representante legal y autorizarlo para firmar contratos, convenios y acuerdos cuyo valor

supere el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esta autorización será previa y por escrito.

- j. Aprobar el ingreso de nuevos miembros y el retiro de los mismos.
- k. Imponer sanciones a los asociados.
- l. Las demás funciones necesarias para el desarrollo de la Asociación.

PARAGRAFO: Cuando un representante de alguna persona jurídica asociada sea elegido miembro de la Junta Directiva o de cualquier otro órgano interno, actuará siempre en el interés de la Asociación.

ARTICULO 20. Son funciones del presidente de la Junta Directiva:

- a. Asumir temporalmente la representación legal de la Asociación.
- b. Convocar las reuniones de la Junta Directiva.
- c. Otras asignadas por la Asamblea.

PARAGRAFO TRANSITORIO: La asamblea de constitución de la Asociación encarga la representación legal o director ejecutivo de la Asociación en el Presidente de la Junta Directiva hasta el nombramiento del titular de la misma.

ARTICULO 21. El vicepresidente tendrá como función principal reemplazar al presidente en sus faltas temporales o definitivas, como directivo alterno a la presidencia será el responsable del protocolo de la Asociación.

ARTICULO 22. Los vocales tendrán como función principal ser coordinadores de los diferentes comités o comisiones, y reemplazar los cargos vacantes de la Junta Directiva.

ARTICULO 23. El representante legal de la Asociación será el Director Ejecutivo, NO podrá ser asociado, ni será miembro de la Junta Directiva. El ejercerá, en asocio de la Asamblea General y de la Junta Directiva, la dirección y administración de la institución. Son funciones del Director Ejecutivo:

- a. Ser el Representante Legal de la Asociación; como tal, podrá celebrar contratos, acuerdos o convenios, transacciones, otorgar poderes, representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación.
- b. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones de la Asamblea General y la Junta Directiva.
- c. Realizar los contratos que fuesen necesarios para el desarrollo del objeto de la Asociación conforme lo dispuesto por estos estatutos.
- d. Representar a la Asociación con facultades para transigir, desistir, delegar, sustituir.

- e. Constituir apoderados judiciales para la defensa de los intereses de la Asociación.
- f. Será el secretario natural de la Junta Directiva y de la Asamblea General, para facilitar la relatoría y archivo de actas correspondientes.
- g. Presentar los informes que le solicite la Junta Directiva o la Asamblea General.
- h. Someter a consideración de la Junta Directiva los planes, proyectos y programas de la Asociación.
- i. Responder por el registro ordenado y actualizado de los miembros de la Asociación.
- j. Llevar el libro de actas de la Asociación, en el cual consignará las correspondientes a Asambleas Generales, de Junta Directiva y de los diferentes comités o comisiones de la Asociación.
- k. Elaborar las convocatorias a Asamblea General, Junta Directiva y demás reuniones oficiales de la Asociación y firmarlas junto con el presidente.
- l. Elaborar las resoluciones mensuales de la Junta Directiva.
- m. Llevar el archivo de correspondencia enviada y recibida.
- n. Promover actividades tendientes a recolectar recursos económicos para apoyar la realización de los programas de la Asociación.
- o. Llevar los registros de ingresos y egresos debidamente organizados y en forma separada para cada proyecto en ejecución.
- p. Velar por la seguridad de los valores bajo su custodia.
- q. Firmar junto con el presidente los cheques y órdenes de pago.
- r. Constituir póliza de manejo de los recursos de la Asociación.
- s. Gestionar y presentar a la Junta Directiva los proyectos y programas a desarrollar.
- t. Responder por el buen funcionamiento de la Asociación y la conservación de sus bienes.
- u. Presentar el presupuesto de ingresos y egresos a la Junta Directiva de la Asociación.
- v. Ordenar los egresos y gastos de la Asociación.
- w. Velar por la adopción y marcha actualizada de la contabilidad de la Asociación, así como por el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- x. Desempeñar aquellas funciones asignadas por la Junta Directiva y que consten en sus actas respectivas.
- y. Presentar los informes sobre el funcionamiento de la Asociación.
- z. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo y las que le sean asignadas por la Asamblea General.

Paragrafo 1: El director ejecutivo podrá, sin previa autorización realizar actos y celebrar contratos hasta por una suma menor o igual al equivalente a cincuenta salarios minimos legales mensuales vigentes (50 SMLV).



ARTICULO 24. Para ejercer el control económico y social, la Asociación tendrá un Revisor Fiscal, elegido por la Junta Directiva para períodos de un año, sin perjuicio de que pueda ser reelegido o removido libremente por la Junta. El Revisor Fiscal debe ser contador público con matrícula vigente y no podrá pertenecer a la Asociación; no hace parte de la Junta Directiva, pero asistirá con voz a sus reuniones; debe reunir condiciones de idoneidad personal, buenos antecedentes morales, imparcialidad e independencia. Sus funciones son:

- a. Velar por la buena marcha económica y administrativa de la Asociación.
- b. Velar por el cumplimiento de los deberes de los miembros, así como por el respeto y ejercicio de sus derechos.
- c. Vigilar el correcto uso y destinación de los recursos asignados a los diferentes proyectos en ejecución.
- d. Velar por que la contabilidad de la Asociación sea llevada al día.
- e. Velar por el cumplimiento de los deberes tributarios de la Asociación.
- f. Dar a conocer oportunamente sus apreciaciones a la Junta Directiva acerca de la marcha de la Asociación.
- g. Solicitar al presidente de la Junta Directiva la convocatoria a reunión extraordinaria de ella o de la Asamblea, de acuerdo con lo previsto en este estatuto o convocarla directamente cuando a ello hubiere lugar.
- h. Constatar el listado de miembros hábiles para participar en la Asamblea General.
- i. Velar por el respeto al régimen de incompatibilidades e inhabilidades dentro de la Asociación.
- j. Conocer los conflictos de intereses que se presenten entre los miembros de la Asociación y sugerir medidas de solución cuando éstos se presenten.
- k. Presentar informes de su gestión a la Asamblea General.
- l. Las demás funciones previstas en la Ley.

En general, las funciones del Revisor Fiscal de la Asociación serán las mismas que la ley señala a los revisores fiscales de las sociedades.

CAPITULO IV

DEL PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO

ARTICULO 25. El patrimonio de la Asociación estará conformado por

- a. Los aportes de los miembros.
- b. Las reservas de carácter permanente.
- c. Los excedentes anuales no distribuidos.

- d. Las donaciones de origen privado o público.

ARTICULO 26. Los aportes de los miembros se representarán en certificados de aportación, no constituyen títulos valores y sólo son transferibles mediante aprobación de la Junta Directiva.

ARTICULO 27. La Asociación realizará un corte contable el 31 de diciembre de cada año; se elaborará un balance anual y un estado de resultados. Si existen excedentes, éstos se destinarán así:

- a. Un 20%, por lo menos, irá a una reserva de protección de los aportes sociales, que servirá para cubrir posibles pérdidas de ejercicios posteriores.
- b. Un 20%, por lo menos, irá a un fondo de capacitación, que servirá para la realización de actividades de formación, investigación y asistencia técnica.
- c. Un 20%, por lo menos, irá a un fondo de solidaridad, que servirá para brindar apoyo a los miembros en caso comprobado de calamidad personal o doméstica, de acuerdo con la reglamentación adoptada por la Junta Directiva.
- d. El resto se podrá aplicar a la revalorización de los aportes de los miembros, teniendo como tope máximo la tasa de inflación índice de precios al consumidor, certificada por el DANE o a otros fines que, de todas formas, deben contar con la aprobación de la Asamblea General.

ARTICULO 28. Cada miembro responderá económicamente por las obligaciones que la Asociación contraiga con terceros, hasta con el monto de sus aportes individuales.

CAPITULO V

ENCISION, FUSION E INCORPORACION

ARTICULO 29. Sin cambiar y sin perder su personería jurídica, la Asociación podrá afiliarse a uno o varios organismos gremiales, cooperativos, comerciales o de otra naturaleza, de carácter regional, nacional e internacional, con el propósito de realizar operaciones en forma conjunta, para facilitar el cumplimiento de su objeto social. Corresponde a la Junta Directiva aprobar lo referente a la afiliación o integración a que se refiere el presente artículo.

ARTICULO 30. La Asociación podrá, asimismo, incorporar o incorporarse a otra organización similar, o fusionarse con otra u otras asociaciones cuando las circunstancias lo ameriten. La decisión debe ser aprobada por la Asamblea

General con el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de los miembros hábiles presentes.

CAPITULO VI

INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

ARTICULO 31. En la elección de miembros de la Junta Directiva, Revisor Fiscal, miembros de Comités o Comisiones de apoyo y en el nombramiento de funcionarios de la Asociación, se tendrán en cuenta los criterios generalmente aceptados de inhabilidades e incompatibilidades, particularmente se aplicará el siguiente régimen de incompatibilidades:

- a. Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación no podrán estar ligados entre si ni con el Revisor Fiscal, o el Representante Legal por parentesco hasta en el cuarto grado de consanguinidad único civil o segundo de afinidad.
- b. Los miembros de la Junta Directiva, el Representante Legal y demás miembros a quienes se les haya confiado funciones específicas, no podrán votar en la Asamblea General cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad.
- c. Los miembros de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal no podrán desempeñar cargos remunerados en la Asociación mientras estén actuando como tales.

CAPITULO VII

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICULO 32. La Asociación se disolverá por las causales que la ley establece de manera general para esta clase de instituciones de utilidad común y en particular, cuando la Asamblea General decida, con el voto favorable de al menos dos terceras partes de sus miembros, disolverla extraordinariamente en los siguientes eventos:

- a. Imposibilidad de cumplir su objeto social.
- b. Reducción de los miembros a un número inferior a 7.
- c. Acuerdo de los miembros.
- d. Por decisión de sentencia judicial o cancelación de su personería jurídica por parte del organismo encargado de su control y vigilancia y por las causas legales.



ARTICULO 33. Al momento de disolverse la Asociación, la Asamblea General, el juez respectivo o el organismo que decreta la disolución nombrará un liquidador, el cual será el representante legal durante el tiempo que dure el proceso de liquidación. En caso de no llegarse a acuerdo en el nombre del liquidador ejercerá como tal el director de la Asociación en su calidad de representante legal de la misma inscrito ante autoridad competente.

Al mismo procedimiento anterior se sujetará el nombramiento del liquidador cuando la disolución de la Asociación tenga como causa la cancelación de la personería jurídica decretada por autoridad competente. No obstante, si no existe representante legal inscrito designará al liquidador el Gobernador de Santander donde se encuentra domiciliada la Asociación.

ARTICULO 34. Publicidad: con cargo al patrimonio de la Asociación, el liquidador designado publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación departamental, dejando entre uno y otro, un plazo de quince (15) días, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus derechos.

ARTICULO 35. Procedimiento: Los recursos de la liquidación se destinarán en orden de prioridad a:

- a. Cubrir los gastos de liquidación.
- b. Pagar las obligaciones laborales pendientes.
- c. Cubrir las obligaciones fiscales pendientes.
- d. Pagar las deudas con terceros.

Quince (15) días después de la publicación del último aviso se liquidará la asociación, pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.

Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial éste pasará a los socios o a una entidad escogida por la Asamblea General, con las mayorías y el quórum exigidos en estos estatutos al momento de decretar la disolución.

Cuando ni la Asamblea General ni estos estatutos hayan dispuestos sobre el destino que debe dárseles a los remanentes, estos dineros, conforme lo dispone el artículo 20 del decreto 1529 de 1990, pasarán a una entidad de beneficencia que tenga radio de acción en el municipio del domicilio principal de la asociación.



CAPITULO VIII DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 36. La reglamentación de este estatuto estará a cargo de la Junta Directiva, lo mismo que la resolución de las dudas que surjan de su interpretación.

ARTICULO 37. En la Asamblea de Constitución se hicieron los siguientes nombramientos:

JUNTA DIRECTIVA

Miembros Principales:

En representación del Municipio de Vélez:

NIDIA LUCIA GRANDAS CASTAÑEDA

C.C. 63.325.685 de Bucaramanga

JAVIER MORALES GONZALEZ

C.C. 13.954.984 de Vélez

En representación del Municipio de Barbosa:

LUIS CARLOS MOLINA SAAVEDRA

C.C. 79.436.470 de Bogotá

JIMMY RIVERA CAMACHO

C.C. 91.015.718 de Barbosa S.

En representación del Municipio de Moniquirá:

YIN HEINER SAENZ NAVARRETE

C.C. 74.243.210 de Moniquirá

El presente Estatuto fue aprobado por la Asamblea de Constitución de la ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE VELEZ Y RICAURTE, el día 30 del mes de enero de 2004, en el municipio de Vélez, departamento de Santander.

Actuaron como Presidente y Secretario de la reunión elegidos por la Asamblea:



JIMMY RIVERA CAMACHO

C.C. 91.015.718 de Barbosa S.

Presidente Asamblea



JAVIER MORALES GONZALEZ

C.C. 13.954.984 de Vélez

Secretario

Notario S.S. 3 FEB 2004 Notario Segundo de este Circulo compare

Jimmy Rivera Camacho

mayor (es) de edad con

cedula No. 91.015718

de Balboa y dij o

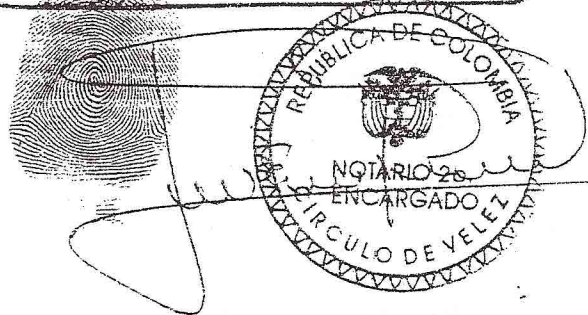
que el anterior documento es cierto y verdadero, y que la firma puesta en el pie es de su puño y letra y la misma que usa (a) y acostumbra en

actos públicos y privados en constancia firma

[Handwritten signature]



El suscrito Notario Segundo del Circulo de Velez S. S., hace constar que la firma de Jimmy Rivera Camacho, que aparece, fue legítima para



El suscrito Notario Segundo del Circulo de Velez S. S., hace constar que la firma de Javier Morales Gonzalez, que aparece, fue legítima para



Notario S.S. 3 FEB 2004 Notario Segundo de este Circulo compare

Javier Morales Gonzalez

mayor (es) de edad con

cedula No. 13.954984

de Velez (Sdeu) y dij o

que el anterior documento es cierto y verdadero, y que la firma puesta en el pie es de su puño y letra y la misma que usa (a) y acostumbra en

actos públicos y privados en constancia firma

